

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2831/2535	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท จีวฮวด จำกัด กับพวก	โจทก์
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงวัฒน์ อุตสาหกรรม กับพวก	
		จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 218, มาตรา 221

ศาลชั้นต้นเรียงกระทรวงลงโทษฐานปลอมเครื่องหมายการค้า ใช้
เครื่องหมายการค้าปลอมและผลิตอาหารปลอม รวมจำเลยที่ 2 จำคุก 3 ปี จำเลยที่ 3
ปรับ 11,000 บาท ศาลอุทธรณ์แก้เป็น ฐานปลอมและใช้เครื่องหมายการค้าปลอม
เป็นความผิดกรรมเดียว ให้ลงโทษฐานปลอมเครื่องหมายการค้า ตาม ป.อ. มาตรา
273 ซึ่งเป็นบทหนักโดยลดโทษแล้ว จำเลยที่ 2 จำคุก 1 ปี จำเลยที่ 3 ปรับ 500
บาท เป็นกรณีแก้ไขเล็กน้อย และยังคงจำคุกไม่เกินห้าปี คดีจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริง แม้ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ลงชื่อในคำพิพากษานุญาตให้จำเลยฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงได้ ข้อเท็จจริงนั้นก็ต้งยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาล
อุทธรณ์ ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าและผลิตอาหารปลอมลักษณะของ
การกระทำผิดแยกจากกัน เมื่อมีการปลอมเครื่องหมายการค้าและนำไปใช้ก็เป็น
ความผิดสำเร็จกระทรวงหนึ่ง เมื่อนำอาหารที่ส่วนประกอบไม่ใช่สูตรของแท้มาปิด

เครื่องหมายการค้าปลอมเพื่อให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าเป็นอาหารสูตรของแท้ก็เป็นความผิดฐานผลิตอาหารปลอมอีกกระทงหนึ่ง.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2531 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2532 ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยที่ 1 ที่ 2 และจำเลยที่ 3 โดยจำเลยที่ 2 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการได้ร่วมกันทำปลอมขึ้นทั้งฉบับซึ่งฉลากปิดขวดซอสหอยนางรมตราแม่ครัว หรือซอสน้ำมันหอยตราแม่ครัว ให้ปรากฏเครื่องหมายการค้า และข้อความในฉลากว่า ซอสหอยนางรมตราแม่ครัว...รายละเอียดตามภาพถ่ายท้ายฟ้องอันเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าของนายสฤติย์ กาญจนวิสิษฐผล ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนายสฤติย์ได้อนุญาตให้บริษัทจิ๋วฮวด จำกัด และบริษัทตราแม่ครัว จำกัด ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว จำเลยทั้งสามกระทำการเพื่อนำฉลากเครื่องหมายการค้าปลอมดังกล่าวไปปิดบนขวดซอสหอยนางรม ซึ่งจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันผลิตขึ้นเพื่อนำออกจำหน่ายให้แก่ผู้อื่นและประชาชนและจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันเอาชื่อ รูป รอย ประดิษฐ์ และข้อความในการประกอบการค้าของบริษัทจิ๋วฮวด จำกัด และนายสฤติย์ มาใช้ให้ปรากฏที่สินค้าซึ่งเป็นขวดบรรจุซอสหอยนางรมปลอมที่จำเลยทั้งสามร่วมกันผลิตขึ้นโดยเอาฉลากปลอมมีข้อความว่าแม่ครัวปิดปากขวด เอาซึ่งฟิล์มปลอมมีข้อความว่าซอสน้ำมันหอยตราแม่ครัวเซลล์ชวนชิมปิดทับคร่อมฉลากติดกับคอขวด เอาฉลากปลอมรูปหอยและเปลวเพลิง มีข้อความว่าเซลล์ชวนชิม ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวราคา 36 บาท ปิดที่คอขวดและเอาฉลากที่จำเลยทั้งสามร่วมกันทำปลอมขึ้นปิดที่ขวดดังกล่าว มีขนาดและลักษณะเช่นเดียวกันกับซอสหอยนางรมตราแม่ครัวที่แท้จริง โดยจำเลยทั้งสามมีเจตนาเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือ

การค้าของนายสฤติย์ ซึ่งผลิตโดยบริษัทจิ๋วหวด จำกัด และจัดจำหน่ายโดยบริษัทตราแม่ครัว จำกัด ที่แท้จริงจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันผลิตอาหารปลอมโดยผลิตซอสหอยนางรมปลอมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่ถูกสุขลักษณะรวมทั้งไม่ได้มาตรฐาน โดยผลิตที่โรงงานของจำเลยที่ 3....แล้วจำเลยทั้งสามได้นำซอสหอยนางรมที่ผลิตขึ้นดังกล่าวบรรจุลงในขวดหลายขนาดเพื่อนำออกจำหน่ายให้แก่ประชาชน โดยจำเลยทั้งสามได้ใช้ฝาจุกปลอมมีข้อความว่าแม่ครัวปิดปากขวด ใช้ฉลากฟิล์มปลอมมีข้อความว่า "ซอสน้ำมันหอยตราแม่ครัวเซลล์ชวนชิม" ปิดทับคร่อมฝาจุกติดกับปากขวด เอาฉลากปลอมรูปหอยและเปลวเพลิงมีข้อความว่าเซลล์ชวนชิมซอสหอยนางรมตราแม่ครัว ราคา 36 บาทปิดที่คอขวดซึ่งคำว่าเซลล์ชวนชิมนี้เป็นลักษณะพิเศษและใช้ฉลากตราแม่ครัวปลอมซึ่งได้กระทำขึ้นดังกล่าวตามเอกสารท้ายฟ้อง ซึ่งฉลากดังกล่าวมีข้อความสำคัญว่า "ซอสหอยนางรมตราแม่ครัว ผลิตโดยบริษัทจิ๋วหวด จำกัด 500 ถนนอ่างศิลาบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีจัดจำหน่ายโดย บริษัทตราแม่ครัว จำกัด 11/50-53 ถนนพัฒนาการตำบลสวนหลวง อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร" ปิดไว้ที่ขวดบรรจุซอสหอยนางรมที่จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันผลิตขึ้น โดยจำเลยทั้งสามมีเจตนาที่จะลวงหรือพยายามลวงให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ลักษณะพิเศษ และสถานที่ผลิตซอสหอยนางรมที่จำเลยทั้งสามร่วมกันผลิตขึ้นว่าเป็นซอสหอยนางรมตราแม่ครัวที่แท้จริงซึ่งเป็นซอสหอยนางรมที่มีคุณภาพดี การผลิตได้มาตรฐาน อันเป็นสินค้าที่ประชาชนนิยมและรู้จักกันดีในวงการค้า ซึ่งผลิตโดยบริษัทจิ๋วหวด จำกัด ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว ซอสหอยนางรมที่จำเลยทั้งสามร่วมกันผลิตขึ้นดังกล่าวไม่ได้มาตรฐาน คุณภาพไม่ดี ไม่มีคนนิยม เหตุเกิดที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 50, 83, 91, 272, 273, 274 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 25, 27, 29 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ตรีของกลางทั้งหมด ยกเว้นใบ

ทะเบียนการค้าห้างหุ้นส่วนจำกัดยงวัฒน์อุตสาหกรรม ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน ใบสำคัญการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดยงวัฒน์อุตสาหกรรม ใบอนุญาต
ผลิตอาหารของจำเลยที่ 2 ใบอนุญาตตั้งโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดยงวัฒน์
อุตสาหกรรมให้คืนแก่เจ้าของ ขอให้ห้ามจำเลยทั้งสามประกอบอาชีพผลิตซอสน้ำมัน
หอยเพื่อประกอบการค้าอีกต่อไป

บริษัทจิ๋วหวด จำกัด ที่ 1 นายสถิตย์ กาญจนวิสิษฐผล ที่ 2 ผู้เสียหายขอเข้าร่วม
เป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การรับสารภาพ จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธศาลจึงสั่งให้
จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 และให้โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นคดีใหม่ภายใน 15 วัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 33, 50, 83, 91, 272, 273, 274 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา
25, 27, 29 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2526 มาตรา 4 ให้เรียงกระทงลงโทษ ขอให้ปลอมเครื่องหมายการค้าตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 273 จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี ปรับจำเลยที่ 3
จำนวน 1,000 บาท ขอให้รัฐประณายประติษฐของผู้อื่นในการประกอบการค้าตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี ปรับจำเลยที่ 3
จำนวน 1,000 บาท ขอให้ผลิตอาหารปลอม จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 3 ปี ปรับ
จำเลยที่ 3 จำนวน 20,000 บาท รวมจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 6 ปี ปรับจำเลยที่ 3
จำนวน 22,000 บาท จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การรับสารภาพ เป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษ
ให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มี
กำหนด 3 ปี และปรับจำเลยที่ 3 จำนวน 11,000 บาท หากไม่ชำระค่าปรับให้กักขัง
แทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบของกลาง เว้นแต่ใบทะเบียนการค้า

คำสั่งห้ามหุ้นส่วนจำกัดยงวัฒนอุตสาหกรรม ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใบสำคัญ
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดยงวัฒนอุตสาหกรรม ใบอนุญาตผลิตอาหารของ
จำเลยที่ 2 ใบอนุญาตตั้งโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดยงวัฒนอุตสาหกรรมให้คืน
เจ้าของ และห้ามจำเลยที่ 2 ที่ 3 ประกอบอาชีพผลิตซอสน้ำมันหอยเพื่อประกอบการ
ค้าอีกต่อไป

โจทก์รวมทั้งสองอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้นักขึ้น และไม่ลด
โทษให้แก่จำเลยทั้งสอง

จำเลยที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์ว่า การกระทำของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ตามฟ้องโจทก์
เป็นการกระทำความผิดผิดต่อกฎหมายหลายบท ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นเรียงกระทง
ลงโทษจำเลยจึงไม่ถูกต้อง และการที่ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยที่ 2 ที่ 3
ประกอบอาชีพผลิตซอสน้ำมันหอยเพื่อประกอบการค้าอีกต่อไปนั้น เกินไปกว่าที่
กฎหมายกำหนดและเกินคำขอของโจทก์และขอให้รอกการลงโทษหรือเปลี่ยนโทษจำ
คุกจำเลยที่ 2 เป็นโทษกักขังพร้อมกับลดค่าปรับให้แก่จำเลยที่ 3 ด้วย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับความผิดฐานเอาชื่อ รูปรอยประดิษฐ์
หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 272 และความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 273 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบท
หนักตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 273 จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี ปรับ
จำเลยที่ 3 จำนวน 1,000 บาท จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่
การพิจารณา ลดโทษให้แก่จำเลยที่ 2 ที่ 3 คนละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 คงให้จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปีปรับจำเลยที่ 3 จำนวน 500 บาท
และห้ามจำเลยที่ 2 ที่ 3 ประกอบอาชีพผลิตซอสน้ำมันหอยเพื่อประกอบการค้ามี

กำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษ นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การรับสารภาพผิดตามฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 จำคุก 3 ปี จำเลยที่ 3 ปรับ 11,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าข้อหาฐานปลอมเครื่องหมายการค้าและใช้เครื่องหมายการค้าปลอมเป็นความผิดกรรมเดียว ให้ลงโทษฐานปลอมเครื่องหมายการค้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดโดยลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วคงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี และปรับจำเลยที่ 3 จำนวน 500 บาท ซึ่งเป็นการแก้ไขเล็กน้อย และยังคงให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218วรรคแรก แต่คดีนี้ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ลงชื่อในคำพิพากษานุญาตให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ถึงอย่างไรก็ดีข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ฎีกาได้นั้นจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกาว่า อาหารที่จำเลยผลิตไม่ใช่อาหารปลอมเพราะได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นผู้ประกอบกิจการผลิตซอสน้ำมันหอยตราผึ้งและตราดาวทองแล้วจึงไม่มีความผิดนั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้ชัดเจนแล้วว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทำผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม ใช้เครื่องหมายการค้าปลอมและผลิตอาหารปลอมดังมีรายละเอียดอยู่ในฟ้อง เมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ให้การรับสารภาพผิดตามที่โจทก์ฟ้อง ข้อเท็จจริงก็ต้องฟังตามที่โจทก์บรรยายมาในฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 จะโต้เถียงข้อเท็จจริงให้เป็นอย่างอื่นอีกไม่ได้ ข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ยกขึ้นฎีกาเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงให้ผิดไปจากคำให้การรับ

สารภาพและยังเป็นข้อเท็จจริงที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาในศาลชั้นต้นและศาล
อุทธรณ์จำเลยที่ 2 ที่ 3 จะยกขึ้นฎีกาไม่ได้ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้... สำหรับฎีกาข้อ
สุดท้ายที่ว่าความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้ากับความผิดฐานผลิตอาหารปลอม
เป็นความผิดกรรมเดียวกันนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ลักษณะของการกระทำผิด
แต่ละกระทงแยกจากกัน เมื่อมีการปลอมเครื่องหมายการค้าและนำไปใช้ก็เป็นความ
ผิดสำเร็จกระทงหนึ่งแล้ว เมื่อนำอาหารที่ส่วนประกอบไม่ใช่สูตรของซอสน้ำมันหอย
ตราแม่ครัวมาปิดเครื่องหมายการค้าที่ทำปลอมขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคหรือประชาชนหลง
เชื่อว่าเป็นซอสน้ำมันหอยตราแม่ครัวที่แท้จริง ก็เป็นความผิดฐานผลิตอาหารปลอม
อีกกระทงหนึ่ง การกระทำความผิดดังกล่าวจึงเป็นความผิด 2 กระทง ฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่
3 ข้อนี้ก็ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน.

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ